

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2325/2533

นายนิพนธ์ สืบประสงค์ กับพวก
บริษัทซัมมิทโอโตชีสอินดัสตรี จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา

งานเดิมที่ลูกจ้างทำอยู่กับนายจ้างได้ยุบเลิกไปแล้ว แต่นายจ้างยังมีงานอื่นอีกหลายแผนกที่สามารถจัดให้ลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันจำเป็นหรือเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ทั้งสามมิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและคืนเงินประกันความเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ยุบเลิกการผลิตท่อไอเสียภายในประเทศแล้วโอนการผลิตไปให้บริษัทในเครือของจำเลย จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามไปช่วยงานและฝึกสอนลูกจ้างบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่โจทก์ทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จำเลยได้ตัดเตือนเป็นหนังสือ โจทก์ทั้งสามเพิกเฉย การกระทำของโจทก์ทั้งสามเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย จึงใจทำให้จำเลยเสียหาย

เป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามได้ และไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้อง ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเจตนาโอนโจทก์ทั้งสามไป
ทำงานในบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการโอนสิทธิของนายจ้างให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อ
โจทก์ทั้งสามไม่ยินยอมพร้อมใจ จำเลยออกคำสั่งดังกล่าวจึงฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลย
เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยจำเลยยังมีงานอื่นอีกหลายแผนกที่สามารถจัดให้โจทก์เข้า
ทำงานได้ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ทั้งสามไม่ได้
กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินตามฟ้องแก่โจทก์
ทั้งสามพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า แม้งานเดิมที่โจทก์ทั้งสามทำ
อยู่กับจำเลยจะยุบเลิกไปแล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยยังมีงานอื่น ๆ
อีกหลายแผนกที่สามารถจัดให้โจทก์ทั้งสามเข้าปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
และลูกจ้างของจำเลยส่วนใหญ่ก็ยินยอมพร้อมใจไปทำงานที่บริษัทซัมมิตโอโตบอดี
อินดัสตรี จำกัด บริษัทในเครือของจำเลยอยู่แล้วจำเลยจึงไม่มีเหตุอันจำเป็นหรือเหตุ
อันควรที่จะต้องเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยไม่มีเหตุอัน
จำเป็นหรือเหตุอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปรีชา ธนानันท์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลแรงงานกลาง - นายปัญญา สุทธิบดี
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>